Ngày 31 tháng 8 năm 2020

[Ý kiến về Điều 101)

Đối với khoản 3.c), trong trường hợp dự án đã được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, các điều kiện hợp đồng dành cho nhà đầu tư có thể được thay đổi nhiều so với ban đầu sau khi Luật PPP có hiệu lực. Đặc biệt nếu các điều kiện sau bị thay đổi trong khi nhà đầu tư đang đàm phán tài chính dự án với bên cho vay, bên cho vay có thể gặp khó khăn trong việc đóng tài chính, khi đó dự án sẽ không thực hiện được;

1) Không được cấp GGU.

2) Việc bồi thường khi chấm dứt hợp đồng không được quy định rõ ràng. (Điều 52)

3) Chỉ được phép chuyển nhượng cổ phần của công ty dự án sau khi hoàn thành việc xây dựng. (Khoản 54)

4) Luật điều chỉnh là luật Việt Nam. (Điều 55)

5) Chỉ đảm bảo 30% quy đổi ngoại tệ. (Điều 81)

Những trường hợp này đi ngược lại lợi ích của cả Chính phủ Việt Nam (cơ quan có thẩm quyền, cơ quan thực hiện hợp đồng PPP, v.v.) và nhà đầu tư. Vì vậy, chúng tôi mong muốn Chính phủ Việt Nam xem xét để bổ sung điều khoản sau đây vào quy định:

Trường hợp dự án đã được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư cũng như thỏa thuận cơ bản về các điều kiện, điều khoản của hợp đồng dự án giữa nhà đầu tư và Chính phủ Việt Nam (cơ quan có thẩm quyền, cơ quan chủ trì hợp đồng PPP, v.v.) trước ngày hiệu lực của Luật này, dự án đó được tiếp tục thực hiện theo các điều kiện và điều khoản trong hợp đồng dự án.